الوثائق المطلوبة والآجال ووجيبات المحافظة العقارية

المتعلقة بالإجراءات الرئيسية في التحفيظ العقاري

I

الإجراء	الوثائق المطلوبة	الآجال		تعريفة وجيبات المحافظة العقارية
		دراسة الطلب	الإنجاز	
إيداع مطلب التحفيظ	• أصول أو نسخ رسمية للرسوم و العقود و الوثائق التي من شأنها أن تعرف بحق الملكية و بالحقوق العينية المترتبة على الملك ؛ • شهادة إدارية عند الاقتضاء ؛ • مطلب التحفيظ موقع ومصادق عليه من طرف المعني أو من يمثله (*) ؛ • نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف مصادق عليها ؛ • وكالة عند الاقتضاء ؛ • تعيين قبلي لموقع العقار. يتم بالمجان لدى مصلحة المسح العقاري. حسب تصريحات طالب التحفيظ. (*) يسلم المطبوع مجانا من طرف المحافظة العقارية	**يومان كحد أقصى (إيداع وأداء الرسوم)**	**12 شهرا** (باستثناء حالة التحديد السلبي أو التعرض الجزئي أو أي طارئ آخر)	• وجيبة الإشهار ..... 500 درهم • وجيبة بحسب القيمة..... 1 % • وجيبة بحسب المساحة : - العقارات الحضرية (عن كل آر أو جزء آر) ..... 50 درهم - العقارات القروية (عن كل هكتار أو جزء هكتار) ..... 50 درهم • وجيبة إعداد نظير الرسم العقاري (عن كل نظير) ..... 200 درهم • وجيبة ثابتة ..... 100 درهم أدنى مايستوفى ..... 1000 درهم
تعرض كلي أو على حقوق مشاعة	• التصريح بالتعرض لدى إحدى الجهات التالية: - المحافظة العقارية منذ إيداع مطلب التحفيظ ؛ - المهندس المساح الطبوغرافي أثناء عملية التحديد. • نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف مصادق عليها ؛ • وكالة عند الاقتضاء ؛ • الوثائق المؤيدة للتعرض.	**في نفس اليوم**		• الرسوم القضائية وحقوق المرافعة في حالة عدم الحصول على المساعدة القضائية. وجيبة ثابتة ..... 160 درهم
تعرض جزئي	• تصريح بالتعرض لدى إحدى الجهات التالية : - المحافظة العقارية منذ إيداع مطلب التحفيظ؛ - المهندس المساح الطبوغرافي أثناء عملية التحديد. • نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف مصادق عليها. • وكالة عند الاقتضاء. • الوثائق المؤيدة للتعرض.	**في نفس اليوم**		الرسوم القضائية وحقوق المرافعة في حالة عدم الحصول على المساعدة القضائية. • وجيبة ثابتة ..... 160 درهم إذا كانت العملية تتطلب الإنتقال إلى عين المكان. • وجيبة ثابتة ..... 500 درهم
تفويت كلي والمعاوضة والقسمة والإعتراف بحقوق عينية والإيجار	• طلب تقييد مؤرخ وموقع من طرف المعني عند الاقتضاء. • عقد تفويت محرر وفقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل . • رخصة أو شهادة إدارية عند الإقتضاء. • نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف مصادق عليها. • نظير الرسم العقـــــاري عند الاقتضاء.	**في نفس اليوم**	**يومان** (تسليم شهادة الملكية) **3 أيام** (تسليم النظير)	حقوق عينية أو غيرها : • وجيبة بحسب القيمة..... 1.5% • وجيبة ثابتة (عن كل عقار)..... 100 درهم أدنى ما يستوفى..... 500 درهم في ما يخص عقود الإيجار تستوفى الوجيبة بحسب القيمة على أساس مجموع مبالغ الإيجار المتعلقة بجميع السنوات التي تستغرقها مدة العقد.
تفويت جزئي (بيع، هبة، مبادلة .....) : (التقسيم الذي لا يتطلب إنجاز عملية في عين المكان أو الذي قام بإعداد تصميمه مهندس مساح طبوغرافي معتمد)	• طلب تقييد مؤرخ وموقع من طرف المعني عند الإقتضاء. • عقد تفويت محرر وفقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل . • رخصة التقسيم أو شهادة إدارية. • تصميم التقسيم موقع من قبل الأطراف و مصادق عليه من طرف السلطة المختصة. • وصل إيداع الملف التقني مسلم من طرف مصلحة المسح العقاري مرفق بنسخة من محضر التحديد و نسختين من تصميم القطعة أو البقعة المراد استخراجها. • نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف مصادق عليها. • نظير الرسم العقـــــاري عند الاقتضاء.	**في نفس اليوم**	**يومان** (تسليم شهادة الملكية) **7 أيام** (تسليم النظير)	• وجيبة بحسب القيمة : - وجيبة نقل الملكية..... 1.5 % - وجيبة تأسيس الرسم العقاري الجديد أو إدماج عقار في عقار آخر محفظ ..... 1.5% - وجيبة إعداد نظير الرسم العقاري الجديد (عن كل نظير)..... 200 درهم • وجيبة بحسب المساحة : - العقارات الحضرية (عن كل آر أو جزء آر)..... 50 درهم - العقارات القروية (عن كل هكتار أو جزء هكتار)..... 50 درهم. • وجيبة ثابتة (عن كل رسم عقاري يراد تأسيسه)..... 100 درهم أدنى ما يستوفى..... 800 درهم
تفويت جزئي (بيع، هبة، مبادلة .....) : (التقسيم الذي يتطلب إنجاز عملية في عين المكان تولت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية إعداد تصميمها)	• طلب تقييد مؤرخ وموقع من طرف المعني عند الإقتضاء. • عقد تفويت محرر وفقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل . • رخصة التقسيم أو شهادة إدارية. • تصميم التقسيم موقع من قبل الأطراف و مصادق عليه من طرف السلطة المختصة. • نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف مصادق عليها. • نظير الرسم العقـــــاري عند الاقتضاء.	**في نفس اليوم**	**يومان** (تسليم شهادة الملكية) **شهران** (تسليم النظير)	• وجيبة بحسب القيمة : - وجيبة نقل الملكية..... 1.5 % - وجيبة تأسيس الرسم العقاري الجديد أو إدماج عقار في عقار آخر محفظ ..... 2% - وجيبة إعداد نظير الرسم العقاري الجديد (عن كل نظير)..... 200 درهم • وجيبة بحسب المساحة : - العقارات الحضرية (عن كل آر أو جزء آر)..... 50 درهم - العقارات القروية (عن كل هكتار أو جزء هكتار)..... 50 درهم. • وجيبة ثابتة (عن كل رسم عقاري يراد تأسيسه)..... 100 درهم أدنى ما يستوفى..... 1000 درهم
إراثة	• طلب تقييد مؤرخ وموقع من طرف المعني متضمنا الأسماء الكاملة للورثة وأصحاب الحقوق وحالتهم المدنية. • رسم إراثة مرفق عند الاقتضاء برسوم الوصايا والتنزيل. • نسخ من البطاقة الوطنية للتعريف مصادق عليها أو عقود الازدياد لكل وارث. • شهادة الوفاة. • نظير الرسم العقاري عند الاقتضاء **بالنسبة للأجانب :** • إشهاد رسمي. • شهادة الوفاة • شهادة العرف مسلمة من طرف السفارة أو القنصلية المعنية. • نسخ من بطاقة التعريف للورثة مصادق عليها أو عقود الازدياد لكل وارث. • نظير الرسم العقاري عند الاقتضاء.	**في نفس اليوم**	**يومان** (تسليم شهادة الملكية) **3 أيام** (تسليم النظير)	• وجيبة ثابتة (عن كل عقار)..... 100 درهم
الحجز والإنذار والتدخل في الحجز	• أمر قضائي أو محضر صادر عن المحكمة المختصة.	**في نفس اليوم**	**في نفس اليوم**	مجانا

تتمة

الإجراء	الوثائق المطلوبة	الآجال		تعريفة وجيبات المحافظة العقارية
		دراسة الطلب	الإنجاز	
الرهن	• طلب تقييد مؤرخ وموقع من طرف المعني عند الاقتضاء. • عقد رهن محرر وفقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل . • نظير الرسم العقاري عند الاقتضاء.	في نفس اليوم	يومان (تسليم شهادة الملكية) 3 أيام (تسليم النظير)	• وجيبة بحسب القيمة : - إلى غاية 250.000 درهم ..... 0.5% - من 250.001 درهم إلى 5.000.000 ..... 1.5% - ما زاد عن 5.000.000 ..... 0.5% • وجيبة ثابتة (عن كل عقار).....100 درهم
رفع اليد عن الرهن	• طلب تقييد مؤرخ وموقع من طرف المعني بتضمن المرجع العقاري. • عقد رفع اليد عن الرهن محرر وفقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل . • نظير الرسم العقاري عند الاقتضاء.	في نفس اليوم	3 أيام (تسليم النظير)	• وجيبة ثابتة (عن كل عقار).....500 درهم
إيداع ملف التجزئة وتأسيس الرسوم العقارية للقطع	• طلب تقييد مؤرخ وموقع من طرف المعني بتضمن المرجع العقاري. • وصل إيداع الملف التقني مسلم من طرف مصلحة المسح العقاري. • رخصة التجزئة. • تصميم التجزئة مصادق عليه «بدون تغيير» • محضر التسلم المؤقت للأشغال. • كناش التحملات . • محضر تحديد التجزئة. • نسختان من التصميم الشامل للتجزئة. • نسختان من التصميم الخاص بكل قطعة. • نظير الرسم العقاري عند الاقتضاء. • موافقة المؤسسة الدائنة على تأسيس الرسوم العقارية في إطار التجزئة عند الإقتضاء.	7 أيام	15 يوم * (تسليم شهادة الملكية) شهر واحد * (تسليم النظائر) * يمكن أن يتغير هذا الأجل حسب عدد القطع	1 - إيداع التجزئة : أ- إذا كانت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية و المسح العقاري و الخرائطية هي التي أعدت التصميم : • وجيبة ثابتة (عن كل قطعة) .....200 درهم ب - إذا تولى إعداد التصميم مهندس مساح طبوغرافي معتمد : • وجيبة ثابتة (عن كل قطعة) .....100 درهم 2 - تأسيس الرسوم العقارية : - وجيبة بحسب القيمة : • وجيبة تأسيس الرسم العقاري الجديد ..... 1.5% • وجيبة إعداد نظير الرسم العقاري الجديد (عن كل نظير)....200 درهم - وجيبة بحسب المساحة : - العقارات الحضرية (عن كل آر أو جزء آر).....50 درهم - العقارات القروية (عن كل هكتار أو جزء هكتار).....50 درهم. • وجيبة ثابتة (عن كل رسم عقاري يراد تأسيسه).....100 درهم أدنى ما يستوفى.....800 درهم
مطابقة التصميم العقاري للحالة الراهنة للعقار	• طلب تقييد مؤرخ وموقع من طرف المعني بتضمن المرجع العقاري. • وصل إيداع الملف التقني مسلم من طرف مصلحة المسح العقاري. • محضر مطابقة التصميم. • نسختان من تصميم المطابقة. • نظير الرسم العقاري عند الاقتضاء • نسخة طبق الأصل من رخصة البناء • نسخة طبق الأصل من التصميم المعماري المرخص «بدون تغيير».	في نفس اليوم	3 أيام (تسليم النظير)	في حالة إحداث مباني أو زيادات أو أغراس : • وجيبة بحسب القيمة.....1% • وجيبة ثابتة.....100 درهم أدنى ما يستوفى.....1000 درهم
إيداع نظام الملكية المشتركة وتأسيس الرسوم العقارية للأجزاء المفرزة	• طلب تقييد مؤرخ و موقع من طرف المعني يتضمن المرجع العقاري. • وصل إيداع الملف التقني مسلم من طرف مصلحة المسح العقاري. • نسخة طبق الأصل من رخصة البناء. • نسخة طبق الأصل من تصميم معماري مصادق عليه «بدون تغيير». • نظام الملكية المشتركة موقع من طرف المالك و مصادق على توقيعه . • محضر وصفي للتقسيم. • نسختان من التصميم الطبوغرافي للملكية المشتركة لكل جزء مفرز ولكل مستوى بالإضافة إلى السطح. • نظير الرسم العقاري عند الاقتضاء • موافقة المؤسسة الدائنة على تأسيس الرسوم العقارية في إطار نظام الملكية المشتركة. عند الإقتضاء.	7 أيام	15 يوما * (تسليم شهادة الملكية) 20 يوما * (تسليم النظائر) * يمكن أن يتغير هذا الأجل حسب الأجزاء المفرزة	**1 - إيداع نظام الملكية المشتركة :** أ- إذا كانت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية و المسح العقاري و الخرائطية هي التي أعدت التصميم: • وجيبة ثابتة (عن كل قطعة) .....200 درهم ب- إذا تولى إعداد التصميم مهندس مساح طبوغرافي معتمد : • وجيبة ثابتة (عن كل قطعة) .....100 درهم **2 - تأسيس الرسوم العقارية :** - وجيبة بحسب القيمة : • وجيبة تأسيس الرسم العقاري الجديد.....1.5% • وجيبة إعداد نظير الرسم العقاري الجديد (عن كل نظير).....200 درهم - وجيبة ثابتة (عن كل رسم عقاري يراد تأسيسه).....100 درهم أدنى ما يستوفى.....800 درهم
إدماج العقارات بعضها في بعض	• طلب تقييد مؤرخ وموقع من طرف المعني بتضمن المرجع العقاري. • نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف مصادق عليها. • وصل إيداع الملف التقني مسلم من طرف مصلحة المسح العقاري . • محضر الإدماج. • نسختان من تصميم الإدماج. • نظير الرسم العقاري عند الاقتضاء.	في نفس اليوم	يومان (تسليم شهادة الملكية) 10 أيام (تسليم النظير)	• وجيبة ثابتة (عن كل عقار يراد إدماجه).....1000 درهم
شهادة الملكية العقارية	• طلب مؤرخ وموقع من طرف المعني بتضمن المرجع العقاري. • نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف مصادق عليها.	في نفس اليوم	في نفس اليوم *	• وجيبة ثابتة (عن كل شهادة).....100 درهم
شهادة من مطلب التحفيظ	• طلب مؤرخ وموقع من طرف المعني بتضمن المرجع العقاري. • نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف مصادق عليها.	في نفس اليوم	يومان * * يمكن أن يتغير هذا الأجل حسب حجم الملف	• وجيبة ثابتة (عن كل شهادة).....100 درهم
شهادة من الرسم العقاري بعد التقييد	• طلب مؤرخ وموقع من طرف المعني بتضمن المرجع العقاري . • نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف مصادق عليها.	في نفس اليو م	يومان	• وجيبة ثابتة (عن كل شهادة).....100 درهم
شهادة عدم التقييد بالسجل العقاري	• طلب مؤرخ وموقع من طرف المعني بتضمن المرجع العقاري. • تصريح بالشرف مصحح الإمضاء. • شهادة عدم الخضوع للضريبة مسلمة من طرف مصلحة الضرائب المختصة. • نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف مصادق عليها.	في نفس اليو م	24 ساعة	• وجيبة ثابتة (عن كل شهادة).....100 درهم
إعداد نظير جديد للرسم العقاري (حالة الضياع أو السرقة أو التلف الكلي)	• طلب مؤرخ وموقع من طرف المالك الحائز للنظير. • وكالة خاصة عند الاقتضاء. • نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف مصادق عليها. • تصريح بالضياع أو السرقة لدى السلطات المختصة. • نسخة من جريدة يومية وطنية تتضمن نشر التصريح بالضياع أو السرقة	في نفس اليوم	شهر ونصف	• وجيبة الإشهار.....250 درهم • وجيبة عن كل صفحة (ولو لم تكتب بأكملها).....50 درهما • وجيبة ثابتة.....100 درهم • نسخة من التصميم العقاري.....100 درهم أدنى ما يستوفى.....500 درهم
إعداد نظير جديد للرسم العقاري (حالة التلاشي أو التلف الجزئي)	• طلب مؤرخ وموقع من طرف المالك المقيد الحائز للنظير. • وكالة خاصة عند الاقتضاء. • نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف مصادق عليها. • النظير المتلاشي.	في نفس اليوم	7 أيام	• وجيبة عن كل صفحة (ولو لم تكتب بأكملها).....50 درهما • وجيبة ثابتة.....100 درهم • نسخة من التصميم العقاري.....100 درهم أدنى ما يستوفى.....500 درهم
نسخ العقود والسندات والوثائق المودعة بالسجلات العقارية	• طلب يتضمن رقم الرسم العقاري أو رقم مطلب التحفيظ . ويبين الوثائق المطلوبة. مؤرخ وموقع من طرف المعني. • نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف مصادق عليها.	في نفس اليوم	ساعة واحدة	نسخ العقود أو غيرها من الوثائق : • وجيبة ثابتة عن كل صفحة (و لو لم تكتب بأكملها).....25 درهم
نسخة التصميم العقاري	• طلب يتضمن رقم الرسم العقاري أو رقم مطلب التحفيظ مؤرخ وموقع من طرف المعني . • نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف مصادق عليها.	في نفس اليوم	ساعتان	نسخة التصميم العقاري : • وجيبة ثابتة.....100 درهم
الإطلاع على الوثائق العقارية	• طلب يتضمن رقم الرسم العقاري أو رقم مطلب التحفيظ مؤرخ وموقع من طرف المعني . • نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف مصادق عليها.	في نفس اليوم	ساعة واحدة	الإطلاع على الملف : • وجيبة ثابتة (عن كل ملف).....50 درهم